Legislación — 2do parcial de la comisión de la noche

Reconstrucción del parcial 2026 · dos temas · unidades 4, 5 y 6

Caso práctico corto · 10 verdadero o falso sin justificar · 2 preguntas a desarrollar

> Armado con los relatos de dos personas que lo rindieron en la comisión de la noche (`fuentes/2026-10-27_parcial2-noche-relato.md` y `fuentes/2026-10-27_parcial2-noche-relato-b.md`). Es una reconstrucción de memoria, no el enunciado: las consignas están contadas con sus palabras y algunas partes se olvidaron. Las respuestas son las esperadas según el material de la cátedra.

Índice

1. La estructura del parcial 2

2. Tema A 2

- 2.1 Caso práctico 2
- 2.2 Verdadero o falso 3
- 2.3 Preguntas a desarrollar 3

3. Tema B 3

- 3.1 Caso práctico 3
- 3.2 Verdadero o falso 4
- 3.3 Preguntas a desarrollar 4

4. Lo que se desprende de los dos temas 5

1. La estructura del parcial

Hubo **dos temas distintos con la misma estructura**:

Parte	Qué fue	Unidades
1. Caso práctico	Corto, de unas cinco oraciones. Primero pide elegir el título de propiedad industrial; después, ética y responsabilidad civil	U4 + U6
2. Verdadero o falso	Diez afirmaciones, sin justificar las falsas. Casi todas de la Ley de Contrato de Trabajo; alguna de U6	U5 (+ U6)
3. Dos preguntas a desarrollar	Una de derecho laboral y una de responsabilidad civil	U5 + U6

Los dos que lo contaron coincidieron en que el caso era fácil y corto, y en que el verdadero o falso traía cosas que no estaban en los resúmenes: "hay que estudiar todo el temario".

2. Tema A

2.1 Caso práctico

Consigna (reconstruida). Un ingeniero en sistemas, o una empresa de software, desarrolla un **software innovador que funciona con hardware especializado** y resuelve un problema de tráfico cuando hay mal clima.

1. ¿Qué derecho es y qué título puede solicitar?
2. ¿Ante qué organismo?
3. ¿Qué requisitos tiene que cumplir? ¿Qué es el mérito inventivo?
4. ¿Por cuántos años lo protege?
5. ¿A qué rama del derecho intelectual pertenece?

Segunda parte: para bajar los costos de la empresa, el software genera un **riesgo vial**.

6. ¿Qué función de la responsabilidad civil entra en juego?
7. ¿Hay una falta de ética del ingeniero? ¿Ante quién?

Respuestas esperadas.

1. Es un derecho intelectual de **propiedad industrial**: el título es la **patente de invención**. Lo que la ley de patentes excluye (art. 6 inc. c) es el programa de computación **en sí**; un software combinado con hardware que resuelve un **problema técnico** es una invención. Pista: si el caso habla de "solicitar un título", no es derecho de autor, que no necesita título.
2. El **INPI** (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial).
3. **Novedad** (absoluta: que no se haya divulgado en ningún lugar del mundo), **actividad o mérito inventivo** (que no sea una deducción obvia para un experto, dado el estado de la técnica) y **aplicación industrial** (que se pueda fabricar o usar en una industria).
4. **20 años**, no renovable. Después pasa al dominio público.
5. A la **propiedad industrial** (la otra rama es la propiedad intelectual, Ley 11.723).

6. La **preventiva**: el riesgo todavía no es un daño, y quien está en condiciones debe evitar que el daño se produzca, continúe o se agrave. Si el daño ya hubiera ocurrido, la función sería la **resarcitoria**.
7. Sí. Es una falta **ante la profesión** (Código de Ética, art. 6: actos contra la buena técnica, aun por orden del superior) y ante los **comitentes o usuarios** (art. 5). La juzga el **Tribunal de Ética Profesional y Disciplina** del Colegio de Ingenieros Especialistas (ley 11.291, art. 11; Código, art. 2). Causal: ley, art. 18 inc. e; sanción del art. 19 según la gravedad.

2.2 Verdadero o falso

Quien lo rindió no recordó ejemplos. Dijo que fueron diez y que muchas afirmaciones trataban cosas que no estaban en los resúmenes.

2.3 Preguntas a desarrollar

Trabajo de menores. Está prohibido el trabajo de menores de 16 años, salvo en empresas familiares con autorización administrativa. De 16 a 18 años tienen capacidad laboral limitada y protección especial:

Aspecto	Regla
Jornada	Hasta 6 h diarias y 36 semanales; con distribución desigual, hasta 7 h un día
Trabajo nocturno	Prohibido
Descanso semanal	De las 13 del sábado a las 24 del domingo
Descanso al mediodía	2 horas si trabajan mañana y tarde
Vacaciones	No menos de 15 días

Responsabilidad civil del ingeniero. La civil es **resarcitoria** (compensar a la víctima), a diferencia de la penal, que es punitiva. Puede ser **contractual** o **extracontractual**. Tienen que darse los **cuatro presupuestos**: antijuridicidad, factor de atribución, nexo causal y daño. El ingeniero, como profesional liberal, responde **subjetivamente** (culpa o dolo, valorados con más rigor porque debe saber más), **salvo que haya comprometido un resultado** (art. 1768 CCyC). Si trabaja en relación de dependencia, el empleador responde objetivamente y en forma concurrente por el daño que cause en sus funciones (art. 1753).

3. Tema B

3.1 Caso práctico

Consigna (reconstruida). Un ingeniero en sistemas hace un **invento**.

1. ¿Qué título pedirías?
2. ¿Ante qué organismo?
3. ¿Qué requisitos tiene ese título?

Segunda parte: el ingeniero "hizo algo mal" en el invento.

4. ¿Hay una falta ética? ¿Por qué y ante quién?

5. ¿Cuál de las funciones de la responsabilidad civil (resarcitoria, preventiva, punitiva) aplica más? A desarrollar.

Respuestas esperadas.

1. **Modelo de utilidad** (así lo resolvió quien lo contó: el invento era una mejora práctica de algo existente). Si fuera una invención nueva y no obvia, sería patente.
2. El **INPI**.
3. **Novedad** y **aplicación industrial**. A diferencia de la patente, **no exige mérito inventivo**. Dura **10 años**, no renovable.
4. Sí: negligencia o actos contra la buena técnica son una falta **ante la profesión** (Código, art. 6. y, si hubo un comitente o usuarios perjudicados, también ante ellos (art. 5). El Código alcanza a todos los profesionales, matriculados o no (art. 2), y la juzga el **Tribunal de Ética** (ley 11.291, art. 11).
5. Si el invento defectuoso **ya causó un daño**, la función principal es la **resarcitoria**: compensar a la víctima. Si el defecto **todavía puede dañar**, entra la **preventiva**. La **punitiva** es excepcional (una multa civil, por ejemplo en defensa del consumidor).

3.2 Verdadero o falso

Diez afirmaciones. Las que recordó quien lo rindió, con su respuesta:

Afirmación (reconstruida)	Respuesta
Si una actividad debía hacerse con **contrato a plazo fijo**	Depende de la actividad: el plazo fijo es excepción, va **por escrito**, con **causas objetivas** y **hasta 5 años**. La regla es el contrato por tiempo indeterminado
Con la nueva ley, las **propinas** son parte de la remuneración	**Falso**: con la Ley 27.802 no son remunerativas aunque sean habituales
Los **días de sanción** (suspensión disciplinaria) que puede aplicar el empleador	Tope de **30 días por año**; las suspensiones por todas las causas juntas, 90 días
Si algo era **requisito para matricularse** en el Colegio	Los requisitos son: domicilio real, legal y profesional en la provincia; título; no estar en causal de cancelación; pagar el derecho (ley 11.291, art. 21)

3.3 Preguntas a desarrollar

La remuneración. Es la contraprestación que recibe el trabajador por el contrato (art. 103 LCT) y nunca puede ser menor al salario mínimo, vital y móvil. Se debe por poner la fuerza de trabajo a disposición. Formas: por tiempo (jornal o sueldo), por resultado (destajo, comisión, prima), complementarias (SAC en dos cuotas, gratificaciones), en dinero o en especie (la especie con tope del 20 %). Lo **remunerativo** genera aportes y cuenta para el SAC, las vacaciones y las indemnizaciones; lo **no remunerativo** no (viáticos con comprobante, beneficios sociales y, desde la reforma, las propinas). No alcanza con llamar "no remunerativa" a una suma: lo decide la ley.

El daño. Es la lesión a un derecho o interés no prohibido, que tiene por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva (art. 1737 CCyC). El **patrimonial** se mide en plata: **daño emergente** (lo que se perdió), **lucro cesante** (lo que se dejó de ganar) y **pérdida de**

chance. El **extrapatrimonial** es el daño moral: el sufrimiento y la afectación de la persona. El daño a la salud tiene las dos caras: los gastos médicos son patrimoniales; el dolor, extrapatrimonial.

4. Lo que se desprende de los dos temas

1. El caso es siempre **elegir el título de propiedad industrial** (patente, modelo de utilidad, diseño industrial o marca) y dar organismo, requisitos, plazo y rama. Después, **ética** ("¿hay falta y ante quién?") y una **función de la responsabilidad civil**.
2. La **responsabilidad civil** aparece dos veces en cada tema: en el caso y en una pregunta.
3. **U5** entra dos veces: en el verdadero o falso, con datos finos de la LCT y de la reforma, y en una pregunta sobre un bloque entero (menores en un tema, remuneración en el otro).
4. Del Colegio apareció sólo una afirmación de verdadero o falso, sobre la matrícula. Del Estatuto, nada.